【書類名】　意見書
【提出日】　令和 8年 8月28日
【あて先】　特許庁審査官　奥村　政人　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-554942
【特許出願人】
　【識別番号】　000002130
　【氏名又は名称】　住友電気工業株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110004727
　【氏名又は名称】　弁理士法人創英
　【代表者】　柳　康樹
【発送番号】　297320
【意見の内容】
１．はじめに
　令和８年６月２６日に起案された拒絶理由通知書において、理由１（新規性）、および理由２（進歩性）の拒絶理由が通知されました。そこで、出願人は、本意見書と同日に提出する手続補正書を提出するとともに、以下に意見を述べます。

２．補正の内容及び根拠
　補正前の請求項１に対して、補正前の請求項２の構成、すなわち「前記基準面は、凹部を含み、前記凹部は、前記当接部に挟まれた領域に設けられるとともに前記フランジの前記外周面に接触することなく前記フランジの前記外周面に対面する底部を有する」を追加しました。この補正に伴い、補正前の請求項２を削除し、補正前の請求項３～７を請求項２～６に繰り上げ、各請求項において従属先の請求項番号を補正しました。

　以上述べた補正は、いずれも出願時明細書等の範囲でするものであり、発明の技術的特徴を変更するものでもないため、適法なものと思料します。

３．本願発明が特許されるべき理由
（１）本願発明の概要
　補正後の請求項１に係る発明（本願発明）は、光コネクタに関するものであって、ハウジングの基準面が、フランジの外周面の一部が当接されることにより該フランジの回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含み、かつ、当該当接部に挟まれた領域に、フランジの外周面に接触することなく該外周面に対面する底部を有する凹部を含むものです。
　本願発明は、保持部へのフェルールの圧入によりフランジの外周面の中央部分を中心にフランジが膨らむ、いわゆる「太り」が発生し、これに起因して回転誤差が生じるという課題（本願明細書の段落０００６、０００７）に対し、当該凹部によってフランジの外周面の変形部分を吸収し、当該凹部を挟んだ２ヶ所の当接部においてフランジの回転方位を制限することにより、フランジの回転方位を良好に固定するものです（本願明細書の段落００１３、００３５）。

（２）理由１（新規性）及び理由２（進歩性）について
（２-１）引用文献１との対比
　本願発明と、引用文献１（特開２０１７-１６１８３６号公報）に記載された発明（引用発明１）とを対比すると、少なくとも以下の相違点が存在します。

　相違点１：本願発明では、基準面が、フランジの外周面の一部が当接されることにより該フランジの回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部

を含み、かつ、当該当接部に挟まれた領域に、フランジの外周面に接触することなく該外周面に対面する底部を有する凹部を含むのに対し、引用発明１は、そのような凹部を有しない点。

審査官殿は、拒絶理由通知書の第２頁目において、引用文献１の図１０、図１１等について、フランジ部５３の辺に接触する嵌合孔３４Ａの内壁が本願の「基準面」に相当し、当該基準面が本願の「凹部」を含む旨を認定されていると見受けられます。
しかしながら、引用文献１の図１０、図１１において、審査官殿が基準面と認定された当該内壁、すなわちフランジ部５３の辺に接触する嵌合孔３４Ａの内壁は、フランジ部５３の辺に沿った内壁面であって、当該内壁面自体には凹部が形成されていません。
また、引用文献１の図１０、図１１において、フランジ部５３のラウンド部ＲＤまたは面取り部ＣＨが入り込んでいる空間は、審査官殿が基準面と認定された嵌合孔３４Ａの内壁を含む複数の内壁が交差することによって形成された空間（複数の内壁の間に位置する空間であって、いずれかの内壁が窪むことによって形成されたものではない）であって、当該内壁に形成された凹部ではありません。
したがって、引用文献１の図１０、図１１に示された構成は、本願発明の「前記基準面は、凹部を含み」との構成、すなわち基準面に凹部が形成された構成を備えるものではなく、この点において、本願発明と引用発明１とは構成を異にします。

加えて、引用発明１は、結合する光ビームの光軸の偏心に対して細かな回転ピッチで回転位置を調整可能とし、かつ回転方向のがたつきの発生を抑制することを目的とするものです（引用文献１の段落０００７）。引用文献１には、保持部へのフェルール等の圧入によりフランジの外周面の中央部分が膨らむ「太り」が発生すること、およびこれに起因して回転誤差が生じるという、本願発明が着目した課題（本願明細書の段落０００６、０００７）については、開示も示唆もされていません。したがって、引用発明１において、当該フランジの外周面の変形部分を吸収するための凹部を、フランジの外周面が当接する当接部に挟まれた領域に設けるという本願発明の上記相違点１の構成を採用する動機付けも存在しません。

よって、本願発明は、引用文献１に記載された発明ではなく、引用発明１に対して新規性を有します。また、本願発明は、引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもありません。

（２-２）引用文献２との対比
本願発明と、引用文献２（特開２０１９-０６６７７１号公報）に記載された発明（引用発明２）とを対比すると、少なくとも以下の相違点が存在します。

相違点２：本願発明では、基準面が、フランジの外周面の一部が当接されることにより該フランジの回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含み、かつ、当該当接部に挟まれた領域に、フランジの外周面に接触することなく該外周面に対面する底部を有する凹部を含むのに対し、引用発明２は、フランジ１４の外周面に設けられた凸部であるキー１８と、フロントハウジング２１に設けられたキー溝２８との嵌合によってフランジ１４の回転を規制する構成である点。

審査官殿は、拒絶理由通知書の第４頁目において、引用文献２のテーパ面３０ａが本願の「基準面」に相当し、当該テーパ面３０ａが、フランジ１４の外周面の一部が当接されることにより該フランジ１４の回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含み、かつ、当該テーパ面３０ａに設けられたキー溝２８が本願の「凹部」に相当する旨を認定されています。
しかしながら、以下に述べるとおり、引用発明２は、本願発明の上記当接部および凹部

のいずれの構成をも備えていません。
　引用文献２には、フランジ１４の外周面がテーパ面３０ａに当接すること、およびフランジ１４の外周面とテーパ面３０ａとの当接によって回転方位が制限されることは、記載されていません。すなわち、引用文献２の段落００２２には、「さらにフェルール１０を前進させると、フランジ１４の外周面とフロントハウジング２１の内周面との隙間が小さくなるため、フェルール１０をフロントハウジング２１に位置決めしやすくなる」と記載されるにとどまり、フランジ１４の外周面とフロントハウジング２１の内周面（テーパ面３０ａ）とが当接することは記載されていません。かえって、当該記載は、フランジ１４の外周面とフロントハウジング２１の内周面との間に隙間が存在することを前提とするものと考えられ、この点は引用文献２の図６からも見て取れます。引用文献２の図６では、フランジ１４の外周面とフロントハウジング２１の内周面（テーパ面３０ａ）とは接触していないと見て取れます。

　そして、引用発明２において、フランジ１４の光軸回りの回転を規制しているのは、フランジ１４の外周面とテーパ面３０ａとの当接ではなく、フランジ１４の外周面に突設された凸部である「キー１８」と、フロントハウジング２１に設けられた「キー溝２８」との嵌合です。この点は、引用文献２の段落００２７に「キー１８のキー側面１８ｃとキー溝２８の案内面２８ａが強く接触し、図６に示すように、フランジ１４とフロントハウジング２１が嵌合状態になると、フェルール１０は・・・光軸回りの回転も困難になる」と明記されているとおりです（引用文献２の段落００２０も同旨）。

　してみると、引用発明２には、本願発明の「前記フランジの外周面の一部が当接されることにより前記フランジの回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部」に相当する構成、すなわち、フランジの外周面が基準面に当接することによって回転方位を制限する構成が存在しません。

　上述のとおり、引用発明２のキー溝２８は、フランジ１４の外周面に突設された凸部であるキー１８を嵌合させ、これを案内するための溝であって、これに対応する凸部であるキー１８を収容することを前提とするものです。したがって、審査官殿が本願の「凹部」に相当する旨を認定された当該キー溝２８は、フランジの外周面に接触することなく該外周面に対面する底部を有する凹部、すなわちフランジの外周面に生じた「太り」による変形部分を非接触で収納するための本願発明の凹部とは、その構成および役割を異にします。

　以上のとおり、引用発明２は、本願発明の当接部および凹部のいずれの構成をも備えておらず、この点において、本願発明と引用発明２とは構成を異にします。

　加えて、引用発明２は、フェルール１０をフロントハウジング２１に対してフローティングさせることにより部品点数を削減し構造を簡単にすることを目的とするもの（引用文献２の段落０００６、０００８）であって、フランジの圧入による「太り」に起因する回転誤差の抑制という本願発明の課題（本願明細書の段落０００６、０００７）を何ら認識していません。したがって、引用発明２において、フランジの外周面が当接する当接部を設け、その間に当該変形部分を吸収するための凹部を設けるという本願発明の上記相違点２の構成を採用する動機付けは存在しません。

　よって、本願発明は、引用文献２に記載された発明ではなく、引用発明２に対して新規性を有します。また、本願発明は、引用発明２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもありません。

（３）従属請求項について

補正後の請求項２以下は、いずれも補正後の請求項１を直接又は間接的に引用する従属項であり、請求項１の構成を全て含むものですから、上記と同様の理由により、新規性及び進歩性を有します。

４．むすび

以上のように、本願を拒絶すべき理由は存在しないと考えますので、再度ご審査のうえ、特許の査定をお願いする次第です。本件に関しましては、ご不明な点や記載上の不備がございましたら、下記にご連絡頂けますと幸いです。

ＴＥＬ　０３-６７３８-８００２（代）
ＦＡＸ　０３-６７３８-８００４

以　　上